NEDERLANDS

APPLE INC.
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR macOS

Voor gebruik op Apple systemen

LEES DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ('LICENTIE') AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE APPLE SOFTWARE GEBRUIKT. DOOR DEZE APPLE SOFTWARE IN GEBRUIK TE NEMEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE. INDIEN U HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, DIENT U DE APPLE SOFTWARE NIET TE INSTALLEREN EN/OF TE GEBRUIKEN EN DIENT U, ALS DE KNOPPEN 'AKKOORD' EN 'NIET AKKOORD' WORDEN WEERGEGEVEN, OP 'NIET AKKOORD' TE KLIKKEN. INDIEN U DE APPLE SOFTWARE HEBT VERKREGEN ALS ONDERDEEL VAN EEN DOOR U AANGEKOCHT APPLE HARDWAREPRODUCT EN U HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, KUNT U HET VOLLEDIGE APPLE HARDWARE-/SOFTWAREPAKKET BINNEN DE DAARVOOR GELDENDE TERMIJN RETOURNEREN AAN DE APPLE STORE OF GEAUTORISEERDE DISTRIBUTEUR WAAR U DIT HEBT AANGESCHAFT. HIERNA ZAL DE DOOR U BETAALDE PRIJS WORDEN TERUGBETAALD, WAARBIJ U ONDERWORPEN BENT AAN DE VOORWAARDEN VOOR RETOURNERING VAN APPLE. U VINDT DEZE VOORWAARDEN OP https://www.apple.com/nl/legal/sales-support/. OM VOOR TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS IN AANMERKING TE KOMEN, DIENT U HET VOLLEDIGE HARDWARE-/SOFTWAREPAKKET TE RETOURNEREN.

DEZE LICENTIE BEVAT AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE RECHTSBEVOEGDHEID DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP BEPAALDE LANDEN OF REGIO'S. DE VOORWAARDEN VAN DEZE AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE RECHTSBEVOEGDHEID ZIJN AAN HET EINDE VAN DEZE LICENTIE TE VINDEN. IN GEVAL VAN TEGENSTRIJDIGHEDEN TUSSEN DE AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE RECHTSBEVOEGDHEID EN ANDERE VOORWAARDEN IN DEZE LICENTIE, ZIJN DE AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE RECHTSBEVOEGDHEID VAN TOEPASSING.

BELANGRIJKE OPMERKING: Voor zover het is toegestaan om deze software te gebruiken voor de reproductie, wijziging, publicatie en distributie van materiaal, wordt deze Licentie jou uitsluitend verstrekt voor de reproductie, wijziging, publicatie en distributie van materiaal waarop geen auteursrechten berusten, materiaal waarvoor jij het auteursrecht bezit of materiaal voor de reproductie, wijziging, publicatie of distributie waarvan jij beschikt over toestemming of een wettelijk recht. Als u niet zeker bent van uw rechten om enig materiaal te kopiëren, te wijzigen, te publiceren of te distribueren, dient u contact op te nemen met uw juridisch adviseur.

1. Algemeen.
A. De Apple software (inclusief de Boot ROM-code), software van andere fabrikanten, de documentatie, de interfaces, de content, de lettertypen en de gegevens bij deze Licentie ('Originele Apple software'), die kunnen worden bijgewerkt of vervangen door verbeterde functionaliteit, software-updates, beveiligingsmaatregelen, systeembestanden of systeemherstelsoftware van Apple voor uw Apple computer of ondersteunde randapparatuur ('Apple softwarewijzigingen'), hetzij vooraf geïnstalleerd op Apple hardware, in de interne opslag, op verwisselbare media, op schijf, in 'read only'-geheugen, hetzij op enig ander medium of in enige andere vorm (de Originele Apple software en Apple softwarewijzigingen worden gezamenlijk de 'Apple software' genoemd), worden aan u in licentie gegeven, niet verkocht, door Apple Inc. ('Apple'), uitsluitend voor gebruik onder de voorwaarden van deze Licentie. Apple en/of de licentiegevers van Apple behouden het eigendomsrecht met betrekking tot de Apple software en behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn toegekend. U stemt erin toe dat de voorwaarden van deze Licentie van toepassing zijn op elk softwareproduct van Apple dat mogelijk vooraf is geïnstalleerd op Apple hardware, tenzij een dergelijk product een afzonderlijke licentie bevat. In dit geval stemt u ermee in dat de voorwaarden van deze afzonderlijke licentie van toepassing zijn op uw gebruik van het product.

B. Apple levert mogelijk, naar eigen goeddunken, toekomstige Apple softwarewijzigingen. Apple softwarewijzigingen bevatten mogelijk niet alle functies van de bestaande softwareversie of mogelijk niet de nieuwe functies die Apple voor de nieuwere of andere modellen van Apple computers uitbrengt. De voorwaarden van deze Licentie gelden tevens voor alle Apple softwarewijzigingen van Apple, tenzij de betreffende Apple softwarewijzigingen een afzonderlijke licentie bevatten, in welk geval de voorwaarden van die afzonderlijke licentie van toepassing zijn.

C. De intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten op content die wordt weergegeven of geopend met behulp van de Apple software, berusten bij de betreffende eigenaar. Dergelijke content wordt mogelijk beschermd door

auteursrechtwetgeving of andere wettelijke bepalingen en verdragen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en is mogelijk onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de derde partij die de content levert. Tenzij hier anderszins vermeld, verleent deze Licentie u geen enkel recht op het gebruik van dergelijke content. Evenmin wordt gegarandeerd dat dergelijke content tot uw beschikking zal blijven. Het is u niet toegestaan om afbeeldingen waartoe u via News of Kaarten toegang hebt, als afzonderlijke bestanden te herpubliceren, over te dragen of te reproduceren.

2. Toegestaan gebruik en beperkingen van de Licentie.
A. Licentie voor vooraf geïnstalleerde Apple software voor één exemplaar. Tenzij u de Apple software hebt verworven via de Mac App Store, via een automatische download of onder een volumelicentie, een onderhoudsovereenkomst of een andere schriftelijke overeenkomst met Apple, wordt u hierbij, voor zover in overeenstemming met de overige voorwaarden van deze licentie, een beperkte, niet-exclusieve licentie verleend om één (1) enkel exemplaar van de Apple software te installeren en te gebruiken op één Apple computer tegelijk. Deze licentievoorwaarden voor één exemplaar zijn bijvoorbeeld voor u van toepassing als u de Apple software hebt verkregen door aankoop van Apple hardware waarop de software vooraf was geïnstalleerd.

B. Licentie via de Mac App Store. Als u een licentie voor de Apple software hebt verworven via de Mac App Store of via een automatische download, wordt u hierbij krachtens de voorwaarden van deze Licentie en voor zover als toegestaan volgens de regels voor het gebruik van de Diensten en content uiteengezet in de voorwaarden voor Apple mediadiensten (https://www.apple.com/nl/legal/internet-services/itunes/) (de 'Gebruiksregels'), een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie verleend:

(i) om één (1) kopie van de Apple software te downloaden, te installeren, te gebruiken en uit te voeren voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, rechtstreeks op elke geschikte Apple computer ('Mac-computer') die u in eigendom of beheer hebt;

(ii) indien u een commerciële instelling of een onderwijsinstelling bent, één (1) kopie van de Apple software te downloaden, te installeren, te gebruiken en uit te voeren voor gebruik door: (a) één (1) persoon op elke Mac-computer die u in eigendom of beheer hebt, of (b) door meerdere personen op één (1) gedeelde Mac-computer die u in eigendom of beheer hebt. Eén (1) medewerker mag de Apple software bijvoorbeeld gebruiken op zowel zijn of haar Mac-desktopcomputer als Mac-laptop, of meerdere studenten mogen de Apple software achtereenvolgens gebruiken op één Mac-computer die zich in een studieruimte of bibliotheek bevindt; en

(iii) behalve als het anderszins schriftelijk is vastgelegd, ondertekend of uitgegeven door een geautoriseerde vertegenwoordiger van Apple, om maximaal twee (2) extra exemplaren of instanties van de Apple software, of eerdere macOS- of OS X-besturingssysteemsoftware of latere releases van de Apple software te installeren, gebruiken en uitvoeren binnen virtuele besturingssysteemomgevingen op elke Apple computer die u bezit of beheert waarop de Apple software al wordt uitgevoerd, voor de volgende doeleinden: (a) het ontwikkelen van software; (b) het uitvoeren van tests tijdens de ontwikkeling van software; (c) het gebruik van macOS Server; of (d) persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Behalve voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan in paragraaf 3, staat het recht dat u wordt verleend krachtens paragraaf 2B(iii) hierboven u niet toe om de gevirtualiseerde kopieën of exemplaren van de Apple software te gebruiken in verband met een servicebureau, timesharing, terminalsharing, relaydiensten of vergelijkbare diensten. Behalve voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan in deze paragraaf 2B, mag u de Apple software niet gebruiken om Apple besturingssysteemsoftware, waaronder iOS, iPadOS, watchOS of tvOS, uit te voeren in omgevingen met een virtueel besturingssysteem op een of meer Mac-computers.

C. Volume- of onderhoudslicentie. Als u de Apple software hebt verkregen onder een volume- of onderhoudslicentieprogramma van Apple, bepalen de voorwaarden van de volume- of onderhoudslicenties het aantal kopieën van de Apple software dat u mag downloaden, installeren, gebruiken en uitvoeren op Apple computers die u in eigendom of beheer hebt. Behalve in zoverre als schriftelijk is toegestaan door Apple, zijn ook alle overige voorwaarden en beperkingen voortvloeiend uit deze Licentie van toepassing op het gebruik van de Apple software die is verkregen onder een volume- of onderhoudslicentie.

D. Systeemvereisten; Apple Account. De Apple software wordt alleen ondersteund door Apple hardware die voldoet aan de systeemvereisten die door Apple worden vermeld. Daarnaast dient u voor het gebruik van en de toegang tot bepaalde functies van de Apple software en bepaalde Diensten (zoals gedefinieerd in paragraaf 6) mogelijk een unieke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord aan te vragen, bekend als een Apple Account.

E. Lettertypen. Krachtens de voorwaarden van deze Licentie is het u toegestaan de met de Apple software meegeleverde lettertypen te gebruiken voor het weergeven en afdrukken van content; het insluiten van lettertypen in content is daarentegen uitsluitend toegestaan indien dit voor het desbetreffende lettertype is toegestaan. U kunt dit controleren door in Lettertypecatalogus 'Voorvertoning' > 'Toon lettertype-info' te kiezen.

F. Stemmen; Live bijschriften. Krachtens de voorwaarden van deze Licentie mag u: (i) de systeemstemmen gebruiken die zijn opgenomen in de Apple software ('Systeemstemmen') (1) tijdens het uitvoeren van de Apple software en (2) om uw eigen originele content en projecten te creëren voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik; (ii) de Live bijschriften die automatisch in real time op het device worden gegenereerd door de Apple software ('Live bijschriften') gebruiken, ongeacht of deze zijn gegenereerd tijdens een FaceTime-gesprek of anderszins, alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik; en (iii) de functie Persoonlijke stem gebruiken om een stem op het device te creëren die net als u klinkt ('Persoonlijke stem') met uw eigen persoonlijke stem voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen andere creatie of gebruik van de Systeemstemmen, Live bijschriften of Persoonlijke stem is toegestaan door deze Licentie, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik, de reproductie, weergave, uitvoering, opname, publicatie of herdistributie van een van de Systeemstemmen, Live bijschriften of Persoonlijke stem in een profit-, non-profit-, public sharing- of commerciële context.

G. Functies en ondersteuning van de Foto's-app. Het fotoprogramma van de Apple software ('Foto's-app') ondersteunt bepaalde video- en fotostructuren mogelijk niet. Het gebruik van sommige functies van de Foto's-app hangt af van de mogelijkheden van uw camera. Bij de synchronisatie van foto's met de Foto's-app en diensten van Apple of derden kunnen gegevens verloren gaan. Alle afbeeldingen, muziek en thema's voor diavoorstellingen die in de Foto's-app beschikbaar zijn, zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik in de diavoorstellingen die u met de Foto's-app maakt. Het is u niet toegestaan de foto's, afbeeldingen en illustraties, het audio- of videomateriaal, of overeenkomstig materiaal (gezamenlijk 'Digitaal materiaal' genoemd) die deel uitmaken van of worden aangeboden als onderdeel van de Foto's-app op commerciële basis of anderszins als afzonderlijk materiaal te gebruiken, extraheren of verspreiden. Het is u evenmin toegestaan het Digitale materiaal te gebruiken buiten de context van het bedoelde gebruik van de Foto's-app.

H. Functies voor content-caching.
1. Voor zover Apple en/of aan Apple gelieerde ondernemingen bepaalde software en/of materiaal beschikbaar stellen voor caching (bijvoorbeeld toepasselijk materiaal uit de Mac App Store) ('Toepasselijke Apple content'), is het mogelijk dat bepaalde functies van de Apple software (de 'Functies voor content-caching') dergelijke Toepasselijke Apple content automatisch downloaden en lokaal cachen op uw Apple computer waarop de Apple software wordt uitgevoerd (binnen deze paragraaf aangeduid als de 'Mac met ingeschakelde cache'). **Door de Functies voor content-caching van de Apple software te gebruiken, stem u ermee in dat Apple dergelijke Toepasselijke Apple content op uw Mac met ingeschakelde cache mag downloaden en cachen.** U kunt de Functies voor content-caching van de Apple software op elk gewenst moment uitschakelen door op de Mac met ingeschakelde cache naar het paneel 'Delen' in Systeeminstellingen te gaan.

2. Gebruik van de Functies voor content-caching van de Apple software is uitsluitend toegestaan op een Mac met ingeschakelde cache die u in eigendom of beheer hebt, en uitsluitend met als doel de levering van dergelijke Toepasselijke Apple content aan bevoegde gebruikers binnen uw huishouden, bedrijf of organisatie te bespoedigen. U begrijpt dat deze gebruikers zich voor de ontvangst van de Toepasselijke Apple content mogelijk zelf bij Apple moeten identificeren en dat de voorwaarden waaronder u of uw eindgebruikers dergelijke Toepasselijke Apple content ontvangen niet worden gewijzigd door de bespoedigde levering van Toepasselijke Apple content via uw Mac met ingeschakelde cache.

3. U erkent en stemt ermee in dat elk gebruik van Toepasselijke Apple content onderworpen is aan de relevante licentievoorwaarden die van toepassing zijn op elk soort Toepasselijke Apple content die wordt gecachet. Deze voorwaarden omvatten mogelijk (maar zijn niet beperkt tot) de voorwaarden voor Apple mediadiensten, de voorwaarden voor iCloud, de iTunes U-overeenkomst voor cursusdocenten, de softwarelicentieovereenkomst voor iTunes U en/of de toepasselijke licentievoorwaarden van de gedownloade software, tenzij er bij de download een aparte licentieovereenkomst hoorde, in welk geval deze laatste van toepassing is. Een lijst met softwarelicentieovereenkomsten (SLA's) van Apple vindt u hier: https://www.apple.com/nl/legal/sla/. U erkent en aanvaardt dat door het gebruik van de Functies voor content-caching en het bewaren van Toepasselijke Apple content op uw Mac met ingeschakelde cache geen andere rechten aan u worden overgedragen dan je rechten op basis van de geldende licentievoorwaarden voor de Toepasselijke Apple content. Bovendien erkent en aanvaardt u dat rechten van Apple en alle andere auteursrechthouders met betrekking tot alle Toepasselijke Apple content niet aan u worden toegekend of worden beperkt, of dat van dergelijke rechten afstand wordt gedaan.

4. Het is u niet toegestaan uw Mac met ingeschakelde cache waarop de Functies voor content-caching zijn ingeschakeld te gebruiken in een netwerk dat u niet in eigendom of beheer hebt (of waarvoor u niet wettelijk bent gerechtigd dit voor dergelijke doeleinden te gebruiken). U mag evenmin toegang tot dergelijke Toepasselijke Apple content verlenen aan eindgebruikers buiten uw huishouden, bedrijf of organisatie. U zegt toe de Functies voor content-caching uitsluitend te gebruiken voor niet-commerciële privédoeleinden of voor intern gebruik binnen uw bedrijf of organisatie, en uitsluitend zoals expliciet volgens deze voorwaarden is toegestaan. U mag geen diensten aan derden leveren die zijn geïntegreerd met of gebruikmaken van diensten of gegevens die worden geleverd door de Functies voor content-caching, of op enige andere wijze van deze functies gebruikmaken.

5. Door de Functies voor content-caching van de Apple software in te schakelen, gaat u ermee akkoord dat Apple de Toepasselijke Apple content op uw Mac met ingeschakelde cache mag bewaren, bewaken en beveiligen. Bovendien stemt u ermee in dat Apple technische informatie over uw Mac met ingeschakelde cache en hieraan gerelateerde netwerken mag verzamelen en gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot hardware-identificaties en IP-adressen. U zegt toe dat u de verificatie-, opslag- of identificatiemethoden van Apple, de digitale ondertekening, het beheer van digitale rechten of andere beveiligingsmechanismen die zijn geïmplementeerd in of door de Apple software, diensten, de Toepasselijke Apple content, of andere Apple software of technologie, niet zult uitschakelen, hacken, omzeilen of anderszins zult belemmeren, noch anderen in staat zult stellen dit te doen.

6. Apple behoudt zich het recht voor Toepasselijke Apple content niet langer beschikbaar te stellen voor caching op uw Mac met ingeschakelde cache (hierdoor kunt u eerder gecachete content mogelijk niet opnieuw cachen) en om gecachete Toepasselijke Apple content te allen tijde naar eigen inzicht te verwijderen van uw Macs met ingeschakelde cache, waarbij Apple op generlei wijze aansprakelijk is. U begrijpt dat het cachen van Toepasselijke Apple content mogelijk niet in alle landen en regio's beschikbaar is. Het is u te allen tijde toegestaan gecachete Toepasselijke Apple content te verwijderen en de Functies voor content-caching uit te schakelen.

I. Remote Desktop-verbindingen. Wanneer u vanaf een andere computer of een ander elektronisch device (beide hierna aangeduid als 'Device') op afstand verbinding maakt met een Apple computer waarop de Apple software wordt uitgevoerd (binnen deze paragraaf aangeduid als 'Thuis-Mac'), hetzij via de schermdelingsfunctie, hetzij via andere methoden, mag, voor zover in overeenstemming met de overige voorwaarden van deze Licentie:

(i) met maximaal één (1) Device tegelijk verbinding op afstand worden gemaakt, hetzij direct, hetzij indirect, om de grafische desktopsessie van de Apple software te besturen die wordt uitgevoerd en weergegeven op de Thuis-Mac; en

(ii) op afstand verbinding worden gemaakt met een redelijk aantal Devices tegelijkertijd, uitsluitend om dezelfde grafische desktopsessie te bekijken van de Apple software die wordt uitgevoerd en weergegeven op de Thuis-Mac, zolang deze Devices de Apple software op geen enkele wijze aansturen; en

(iii) op afstand verbinding worden gemaakt met maximaal één (1) Device van Apple tegelijk, hetzij direct, hetzij indirect, indien het doel is om een afzonderlijke grafische desktopsessie van de Apple software te besturen die verschilt van de desktopsessie die wordt uitgevoerd en weergegeven op de Thuis-Mac. Deze verbinding mag bovendien uitsluitend tot stand worden gebracht via de schermdelingsfunctie van de Apple software.

Behalve voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan in paragraaf 2I of paragraaf 3, of behalve indien u hiervoor anderszins over een licentie van Apple beschikt, stemt u ermee in geen Apple software, of enige functionaliteit van de Apple software, te gebruiken in verband met een servicebureau, timesharing, terminalsharing of vergelijkbare diensten, ongeacht of deze diensten binnen uw eigen organisatie of aan derden worden geleverd.

J. Overige gebruiksbeperkingen. De rechten die u door middel van deze Licentie worden verleend, omvatten niet het recht om Apple software te installeren, te gebruiken of uit te voeren op een computer van een andere fabrikant dan Apple, en u stemt erin toe dit niet te doen noch anderen in staat te stellen dit te doen. U verklaart dat u eventuele eigendomsaanduidingen (waaronder handelsmerken en auteursrechtvermeldingen) die mogelijk zijn opgenomen in of deel uitmaken van de Apple software, niet zult verwijderen, verbergen of wijzigen. Behalve indien dit anderszins wordt toegestaan door de voorwaarden van deze Licentie of indien u hiervoor anderszins over een licentie van Apple beschikt: (i) mag slechts één gebruiker tegelijk op enig moment gebruikmaken van de Apple software, en (ii) mag u de Apple software niet beschikbaar stellen via een netwerk indien dit het gebruik of de uitvoering van de Apple software op meerdere computers tegelijk mogelijk zou maken. Behalve voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan in paragraaf 3, is het u niet toegestaan de Apple software te verhuren, te leasen, in gebruik te geven, te verkopen, te herdistribueren of

in sublicentie te geven.

K. Back-up. Het is u toegestaan één kopie te maken van de Apple software (met uitzondering van de Boot ROM-code en andere Apple firmware die is ingebed in of anderszins deel uitmaakt van Apple hardware) in een voor machine leesbare vorm, uitsluitend voor back-updoeleinden, op voorwaarde dat u op deze kopie de volledige auteursrechtvermelding en alle andere mededelingen betreffende het eigendomsrecht welke op het origineel zijn vermeld, overneemt. De Boot ROM-code en firmware van Apple is uitsluitend bedoeld voor gebruik op Apple hardware. Het is u niet toegestaan de Boot ROM-code of firmware van Apple of een gedeelte daarvan te kopiëren, te wijzigen of te herdistribueren.

L. Migratie van bestaande software. Als u de configuratie-assistent/migratie-assistent gebruikt om software van een Apple computer over te brengen naar een andere Apple computer, dient u er rekening mee te houden dat het gebruik van de originele kopie van de software mogelijk niet is toegestaan nadat de software is overgebracht naar een andere computer, tenzij u voor beide computers beschikt over een licentie voor gebruik van de software. In de voorwaarden van de betreffende softwarelicenties kunt u hierover meer informatie vinden. De software en diensten van andere fabrikanten zijn mogelijk niet compatibel met deze Apple software. De installatie van deze Apple software kan van invloed zijn op de beschikbaarheid en bruikbaarheid van dergelijke software of diensten van andere fabrikanten.

M. Open source. Bepaalde onderdelen van de Apple software alsmede opensourceprogramma's van andere fabrikanten die samen met de Apple software worden geleverd (gezamenlijk de 'Opensourcecomponenten' genoemd), zijn beschikbaar gesteld of kunnen beschikbaar gesteld worden door Apple op de opensourcewebsite (https://www.opensource.apple.com/) (gezamenlijk de 'Opensourcecomponenten'). Het is u toegestaan uitsluitend deze Opensourcecomponenten te wijzigen of te vervangen, mits: (i) de uit de aanpassing voortvloeiende gewijzigde Apple software wordt gebruikt in plaats van de ongewijzigde Apple software op een of meer Apple computers die u in eigendom of in beheer hebt, zolang als er op elk van deze Apple computers een gelicentieerd exemplaar van de Apple software aanwezig is; en (ii) u voor het overige voldoet aan de voorwaarden van deze Licentie en eventuele andere licentievoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Opensourcecomponenten. Apple is niet verplicht ondersteuning bij updates, onderhoud, ondersteuning die onder de garantie valt, technische ondersteuning of andere ondersteuning te leveren voor de uit de aanpassing voortvloeiende gewijzigde Apple software. U erkent uitdrukkelijk dat problemen met of schade aan Apple hardware als gevolg van wijziging van de Opensourcecomponenten van de Apple software buiten de bepalingen van de Apple hardwaregarantie vallen.

N. Geen reverse engineering. U bent ermee bekend en stemt ermee in dat het u niet is toegestaan en dat u anderen niet in staat zult stellen om de Apple software of enige dienst die de Apple software levert, of enig deel ervan, te kopiëren (behalve voor zover dit expliciet is toegestaan onder deze Licentie of onder de Gebruiksregels als deze op u van toepassing zijn), te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering, te demonteren, te decoderen of aan te passen, of om te trachten de broncode ervan te herleiden of er afgeleide werken van te maken (behalve indien en uitsluitend voor zover enige van bovenstaande beperkingen is verboden op grond van de toepasselijke wetgeving of voor zover is toegestaan volgens de licentievoorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Opensourcecomponenten die mogelijk in de Apple software zijn opgenomen). U stemt er verder mee in om de audio-, visuele of andere indicatoren van de Apple software of de hardware van het merk Apple die door Apple worden geleverd om aan te geven dat er een video-, microfoon-, scherm- of cameraopname plaatsvindt, niet te verstoren, manipuleren of de werking ervan te onderbreken.

O. Naleving van wet- en regelgeving. U verklaart dat u bij het gebruik van de Apple software en Diensten (zoals hieronder gedefinieerd in paragraaf 6) de van kracht zijnde wet- en regelgeving zult naleven, met inbegrip van de wetgeving van het land of de regio waar u woonachtig bent of waar u de Apple software en Diensten downloadt of gebruikt. U stemt er verder mee in de Apple software en Diensten niet te gebruiken om kunstmatige content te genereren (met inbegrip van bijvoorbeeld kunstmatige expliciete of seksuele content) op enige manier die in de toepasselijke wetgeving verboden is. Functies van de Apple software en Diensten zijn mogelijk niet in alle talen of regio's beschikbaar en sommige functies kunnen per regio variëren. Op bepaalde functies of content van de Apple software en Diensten kunnen aanvullende bepalingen of beperkingen van toepassing zijn. Voor bepaalde functies van de Apple software en Diensten is een internetverbinding vereist.

P. Software van andere fabrikanten. Apple biedt, uit het oogpunt van gebruiksgemak en als onderdeel van het Apple softwarepakket, toegang tot bepaalde software of diensten van andere fabrikanten, of kan zulks in de vorm van een upgrade, update of aanvulling van de Apple software bieden. Voor zover de Apple software ook software en diensten van andere fabrikanten bevat of hiertoe toegang biedt, is Apple impliciet noch expliciet verplicht technische of enige andere ondersteuning te bieden voor deze software en diensten. Voor technische support en klantenservice met

betrekking tot de geleverde software, diensten en/of producten dient u rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende softwareleverancier of -fabrikant of de aanbieder van de desbetreffende dienst en/of producten.

Q. Apple softwarewijzigingen. De Apple software controleert op gezette tijden bij Apple of er Apple softwarewijzigingen beschikbaar zijn. Als er een wijziging beschikbaar is, wordt deze mogelijk automatisch op uw computer gedownload en geïnstalleerd en, indien van toepassing, op uw randapparatuur. **Door de Apple software te gebruiken, stemt u ermee in dat Apple automatische Apple softwarewijzigingen op uw computer en uw randapparatuur mag downloaden en installeren.** U kunt automatische updates van het besturingssysteem en beveiligingsverbeteringen op de achtergrond op elk gewenst moment uitschakelen door de instellingen in 'Systeeminstellingen' aan te passen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw computer voor meer informatie.

R. Systeemfiguren. Krachtens de voorwaarden van deze Licentie mag u met de Apple software meegeleverde of gemaakte Genmoji-tekens en Memoji-tekens gebruiken ('Systeemfiguren'): (i) tijdens het gebruik van de Apple software en (ii) bij het maken van uw eigen, originele content en projecten voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Enig ander gebruik is krachtens deze Licentie niet toegestaan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik, de reproductie, weergave, opvoering, opname, publicatie of herdistributie van de Systeemfiguren in een profit-, non-profit-, openbaar toegankelijke of commerciële context.

3. Leasen voor Toegestane ontwikkelaarsdiensten.
A. Leasen. U mag een geldig in licentie gegeven geheel van de Apple software leasen of subleasen aan een individu of organisatie (elk een 'Leasenemer'), op voorwaarde dat aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan, tenzij anders schriftelijk opgegeven, ondertekend of uitgegeven door een geautoriseerde vertegenwoordiger van Apple:

(i) de geleaste Apple software mag uitsluitend worden gebruikt voor het leveren van Toegestane ontwikkelaarsdiensten en elke Leasenemer moet de voorwaarden van deze Licentie lezen en ermee akkoord gaan;

(ii) elke leaseperiode dient minimaal vierentwintig (24) aaneengesloten uren te duren;

(iii) tijdens de leaseperiode berust het enige en exclusieve gebruik en beheer van de Apple software en de Apple hardware waarop de software is geïnstalleerd, bij de eindgebruiker (Leasenemer), met dien verstande dat jij, als de partij die de Apple software in lease geeft ('Leasegever'), administratieve ondersteuning voor de Apple software mag bieden; en

(iv) voorafgaand aan de ingebruikname van de Apple software moet de eindgebruiker (Leasenemer) deze Licentievoorwaarden en de voorwaarden die van toepassing zijn op software die als onderdeel van de Apple software is geïnstalleerd, lezen en ermee akkoord gaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Xcode-ontwikkelaarssoftware van Apple en enige andere software van Apple of derden.

Ten behoeve van deze paragraaf 3: (A) wordt onder 'Eindgebruiker (Leasenemer)' een Leasenemer verstaan die de eindgebruiker is die de geleaste Apple software uitsluitend gebruikt voor Toegestane ontwikkelaarsdiensten; en (B) worden onder 'Toegestane ontwikkelaarsdiensten' diensten voor continue integratie verstaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen van software, het bouwen van software op basis van broncode, het uitvoeren van geautomatiseerde tests tijdens de ontwikkeling van software en het uitvoeren van ontwikkelaarstools die nodig zijn om dergelijke activiteiten te ondersteunen. Elke Leasegever moet Apple van tevoren op de hoogte stellen van het leasen of subleasen van de Apple software op grond van deze paragraaf 3 door contact op te nemen met Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Subleasen. Een Leasenemer mag de Apple software verder subleasen op grond van deze paragraaf 3, mits de Leasenemer aan alle voorwaarden van deze paragraaf 3 voldoet. Een Leasenemer die de Apple software in sublease geeft (en die op grond van deze paragraaf 3 ook als Leasegever wordt beschouwd), moet tijdens de leaseperiode het exclusieve gebruik en beheer van de Apple software en de Apple hardware waarop de software is geïnstalleerd, volledig afstaan aan de Leasenemer.

C. Handhaving. Als Leasegever is het uw verantwoordelijkheid om: (i) ervoor te zorgen dat elke Leasenemer voldoet aan de vereisten van deze paragraaf 3; (ii) ervoor te zorgen dat elke Leasenemer akkoord gaat met alle toepasselijke licentievoorwaarden; en (iii) Apple te helpen bij het afdwingen van de naleving ervan. Als een Leasenemer inbreuk maakt op deze Licentie of andere toepasselijke licentievoorwaarden van Apple, komen diens rechten om de Apple software te gebruiken automatisch te vervallen. U stemt ermee in om het gebruik van de Apple software door deze

Leasenemer onmiddellijk te beëindigen nadat u deze inbreuk hebt vastgesteld of na schriftelijke kennisgeving van Apple van deze inbreuk.

D. Virtualisatie. Voor elke kopie van de Apple software die krachtens deze paragraaf 3 in lease is gegeven, mag een Leasegever of Leasenemer (maar niet beide) aanvullende kopieën of exemplaren van de Apple software installeren, gebruiken en uitvoeren in omgevingen met een virtueel besturingssysteem in overeenstemming met paragraaf 2B(iii), op voorwaarde dat een Leasegever slechts één exemplaar of kopie van de Apple software mag virtualiseren met als doel een Leasenemer toegang te geven tot en gebruik te laten maken van de Apple software op grond van deze paragraaf 3.

E. Systeemconfiguratie. Als u Leasenemer bent, erkent u dat de Apple software mogelijk eerder al is geconfigureerd door de Leasegever die de Apple software aan u in lease geeft, met inbegrip van instellingen voor analyse, locatievoorzieningen en andere functies met betrekking tot beveiliging, privacy en het verzamelen van gegevens. U erkent en aanvaardt dat Apple niet verantwoordelijk is voor de configuratie van de Apple software door de Leasegever.

4. Overdracht.
A. Als u de Apple software hebt verkregen door aanschaf van Apple hardware waarop deze was geïnstalleerd, of als u uw licentie voor de Apple software hebt verkregen via de Mac App Store of via een software-update, is het u toegestaan eenmalig al uw rechten met betrekking tot de Apple software (in de originele staat zoals door Apple geleverd) ingevolge deze licentie blijvend over te dragen aan een derde, op voorwaarde dat: (i) de Apple software wordt overgedragen samen met uw Apple hardware; (ii) de overdracht betrekking heeft op de gehele Apple software, inclusief alle onderdelen en deze Licentie; (iii) u geen volledige of gedeeltelijke kopieën van de Apple software behoudt, inclusief kopieën die zijn opgeslagen op een computer of opslagapparaat, en (iv) de derde die de Apple software ontvangt, de voorwaarden van deze licentie leest en zich ermee akkoord verklaart. Indien Apple een update op de Apple software levert (bijvoorbeeld versie 10.14.1 als update van versie 10.14), wordt de update voor de doeleinden van deze licentie beschouwd als een onderdeel van de Apple software en mag deze niet zonder de oorspronkelijke versie van de Apple software worden overgedragen.

B. U mag geen Apple software overdragen die is gewijzigd of is vervangen onder paragraaf 2M hierboven. Alle onderdelen van de Apple software worden geleverd als onderdeel van een pakket. Het is niet toegestaan een of meer van deze onderdelen van het pakket te scheiden en als zelfstandige app te verspreiden. De Apple software die wordt geleverd bij bepaalde Apple hardware werkt mogelijk niet op andere modellen van Apple hardware.

C. Kopieën van de Apple software die door Apple ter beschikking zijn gesteld voor promotie- of evaluatiedoeleinden, om problemen te diagnosticeren of beschadigde software te herstellen, mogen uitsluitend voor deze doeleinden worden gebruikt en niet worden doorverkocht of overgedragen.

D. Apple kan deze licentie of alle rechten of verplichtingen hieronder op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk overdragen aan een aan Apple gelieerde onderneming of dochteronderneming.

5. Toestemming tot gebruik van informatie. Voor bepaalde voorzieningen (zoals Analyse, locatievoorzieningen, Siri, de dicteerfunctie en Spotlight) is mogelijk ook informatie van uw computer vereist voor het uitvoeren van hun respectievelijke functies. Wanneer u deze voorzieningen inschakelt of gebruikt, wordt er gespecificeerd welke gegevens er naar Apple worden verstuurd en hoe deze gegevens mogelijk worden gebruikt. Meer informatie hierover vindt u op https://www.apple.com/nl/privacy/. Apple beschermt uw gegevens te allen tijde in overeenstemming met de richtlijnen van het Privacybeleid van Apple. U vindt deze richtlijnen op https://www.apple.com/legal/privacy/.

6. Apple software, Diensten en Materiaal van derden.
A. Algemeen. De Apple software geeft mogelijk toegang tot de iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Kaarten en News van Apple en andere diensten en websites van Apple en derden (collectief en individueel, 'Diensten'). Voor het gebruik van deze Diensten, waaraan mogelijk extra kosten zijn verbonden, dient u te beschikken over toegang tot het internet. Daarnaast dient u mogelijk te beschikken over een Apple Account en/of extra voorwaarden te accepteren. Door gebruik te maken van deze software in combinatie met een Apple Account of andere Apple diensten, stemt u in met de toepasselijke voorwaarden, zoals de meest recente voorwaarden voor Apple mediadiensten voor het land of de regio waarin u toegang verkrijgt tot deze Diensten. Deze voorwaarden kunt u bekijken op https://www.apple.com/nl/legal/internet-services/itunes/.

B. Indien u zich aanmeldt voor iCloud, kunt u bepaalde iCloud-voorzieningen als 'iCloud Drive', 'Gedeelde albums' en

‘Zoek mijn’ rechtstreeks vanuit de Apple software gebruiken. U erkent en stemt ermee in dat uw gebruik van iCloud en deze functies onderhevig is aan de nieuwste Algemene voorwaarden van de iCloud-service, die u kunt raadplegen en bekijken op: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/.

C. Content in de News-app. Uw gebruik van content die via de News-app toegankelijk is, is uitsluitend bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en geeft u geen enkel eigendomsbelang in de content. Enige commerciële of promotionele gebruiksrechten op dergelijke content worden specifiek en zonder enige beperking uitgesloten.

D. Kaarten. De diensten en voorzieningen van kaarten in de Apple software (‘Kaarten’), waaronder de beschikbare kaartgegevens, kunnen per regio variëren. Wanneer u Kaarten inschakelt of gebruikt, wordt er gespecificeerd welke informatie er naar Apple wordt verstuurd en hoe deze informatie mogelijk wordt gebruikt. U erkent en aanvaardt dat uw gebruik van Kaarten onderworpen is aan de meest recente voorwaarden van de Kaarten-voorziening. Deze voorwaarden kunt u bekijken via de navigatiekolom in de Kaarten-app.

E. Kunstmatige intelligentie. De apparaten, Apple software en voorzieningen bieden toegang tot functies die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie (gezamenlijk ‘Kunstmatige intelligentie’). Kunstmatige intelligentie kan fouten maken. Soms zijn de bronnen die Kunstmatige intelligentie gebruikt niet betrouwbaar, relevant of nauwkeurig en kan Kunstmatige intelligentie u verkeerde informatie geven. Kunstmatige intelligentie gebruikt bij het reageren mogelijk informatie die op internet staat. De uitvoer kan overtuigend lijken, maar kan ook onvolledig, onnauwkeurig of ongepast zijn. Blijf altijd kritisch en controleer de informatie die Kunstmatige intelligentie aanbiedt voordat u beslissingen neemt of actie onderneemt. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om te evalueren of de uitvoer volledig, nauwkeurig en geschikt is voor uw gebruikssituatie en of die door een mens moet worden beoordeeld. Kunstmatige intelligentie is niet ontworpen voor of bedoeld om, en het is niet de bedoeling dat u de uitvoer gebruikt om professioneel advies te geven of beslissingen te nemen met betrekking tot gezondheid, financiën, recht, handel of andere activiteiten met een hoog risicoprofiel zonder dat er menselijke beoordeling aan te pas komt. Alle uitvoer met betrekking tot deze onderwerpen wordt alleen ter informatie verstrekt en kan nooit ter vervanging dienen van het advies van een gekwalificeerde professional. U erkent en stemt ermee in dat u, en niet Apple, verantwoordelijk bent voor uw gebruik van, reactie op en eventuele acties die u onderneemt met betrekking tot de uitvoer die op basis van uw prompts door Kunstmatige intelligentie wordt gegenereerd. U mag geen toegang krijgen tot, gebruikmaken van, opdracht geven tot of anderen toestaan toegang te krijgen tot of gebruik te maken van Kunstmatige intelligentie die: (i) kinderen uitbuit, schade toebrengt aan of dreigt met schade aan kinderen, inclusief het creëren, verspreiden of promoten van materiaal met seksueel kindermisbruik, (ii) geweld bevordert of mogelijk maakt om welke reden dan ook, (iii) illegaal of roekeloos gebruik van wapens of gevaarlijke objecten aanmoedigt, (iv) elke vorm van zelfmoord of zelfbeschadiging vergemakkelijkt, promoot of verheerlijkt, (v) anderen bedriegt of misleidt, inclusief activiteiten met betrekking tot plagiaat, academische oneerlijkheid, oplichting, fraude, phishing, malware en het verspreiden van verkeerde informatie of desinformatie, (vi) individuen classificeert op basis van biometrische gegevens om conclusies te trekken over gevoelige kenmerken, (vii) individuen evalueert of classificeert op basis van sociaal gedrag of persoonlijke kenmerken die leiden tot schadelijke, nadelige of ongunstige behandeling, hetzij in een context die niet gerelateerd is aan de oorspronkelijke gegevens, die onterecht of onevenredig is, (viii) zich bezighoudt met het beoordelen van het risico dat een individu een misdrijf pleegt, of voor officieel gebruik in verband met rechtshandhaving of strafrechtspraak, (ix) probeert misbruik te maken van, in te breken in of ongeoorloofd toegang te krijgen tot netwerken, systemen of services van een ander (inclusief Apple), (x) het veiligheidsbeleid, de beveiligingsmechanismen of beperkingen binnen Apple software of services omzeilt, (xi) watermerken of andere inloggegevens voor content verwijdert, die zijn bedoeld om intellectuele eigendomsrechten te identificeren of om content te labelen als gegenereerd door Kunstmatige Intelligentie of (xii) uitvoer gebruikt die is gegenereerd met Kunstmatige intelligentie om een ander kunstmatig intelligentiemodel te trainen, te verfijnen of te verbeteren. U behoudt alle rechten, titels en belangen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, die u hebt in en aan de prompts die u in Kunstmatige intelligentie invoert. Afhankelijk van de al bestaande rechten van Apple of derden, claimt Apple de uitvoer die u ontvangt van Kunstmatige intelligentie niet als bezit. U moet zelf bepalen welke rechten, inclusief intellectueel eigendom, u hebt over de uitvoer en de bruikbaarheid ervan, rekening houdend met uw gebruiksscenario(’s) en de wetten van uw relevante rechtsgebied(en). De uitvoer die u krijgt van Kunstmatige intelligentie is mogelijk niet uniek. Andere mensen kunnen soortgelijke prompts invoeren en ze kunnen dezelfde, vergelijkbare of verschillende uitvoer als antwoord ontvangen.

F. U begrijpt dat u door het gebruik van de Apple software en Diensten, te maken kunt krijgen met content die mogelijk kan worden opgevat als kwetsend, ongepast of aanstootgevend, waarbij deze content al dan niet kan worden aangemerkt als expliciete taal, en dat de resultaten van een zoekopdracht, kunstmatige intelligentie-uitvoer of het invoeren van een bepaalde URL mogelijk automatisch en onopzettelijk koppelingen of verwijzingen naar aanstootgevend materiaal kunnen genereren of anderszins kunnen afwijken van de standpunten van Apple. U zegt

niettemin toe de Apple software en Diensten op eigen risico te gebruiken en Apple, aan Apple gelieerde ondernemingen en vertegenwoordigers, opdrachtgevers en licentiegevers van Apple te zullen vrijwaren van elke aansprakelijkheid ten opzichte van u voor enige content die mogelijk kan worden opgevat als onbetamelijk, kwetsend of aanstootgevend.

G. Bepaalde Apple software en Diensten tonen of omvatten mogelijk content, gegevens, informatie, toepassingen of ander materiaal van derden ('Materiaal van derden') of maken het eerder genoemde mogelijk beschikbaar, of bevatten mogelijk koppelingen naar bepaalde websites van derden. Door de Apple software en Diensten te gebruiken, erkent en accepteert u dat het niet tot de taak van Apple kan worden gerekend om de content, de juistheid, de volledigheid, de tijdigheid, de geldigheid, de naleving van het auteursrecht, de wettigheid, de fatsoenlijkheid of de kwaliteit of enig ander aspect van dergelijk Materiaal van derden of dergelijke websites van derden te inspecteren en te evalueren. Apple en diens medewerkers, aan Apple gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen kunnen niet worden geacht de inhoud van enige Dienst, enig Materiaal of enige website van derden of van welk ander materiaal of product of welke andere Dienst van derden ook te onderschrijven, en verstrekken jou of enige andere persoon geen enkele garantie en accepteren geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid ten aanzien van dergelijk materiaal en dergelijke producten of diensten. Materiaal van derden en koppelingen naar andere websites worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor uw gemak.

H. Noch Apple noch enige van zijn leveranciers van content kan of wil enige garantie afgeven betreffende de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van beursgegevens, locatiegegevens, medische informatie of enige andere gegevens die door enigerlei Apple software en Diensten worden weergegeven. De financiële informatie die door enigerlei Apple software en Diensten wordt weergegeven, is slechts bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Deze informatie kan niet worden geacht te dienen als beleggingsadvies. Voordat u op basis van informatie die u via de Apple software en Diensten hebt verkregen aandelentransacties gaat uitvoeren, raadt Apple u aan om een financieel deskundige of beleggingsexpert te raadplegen die wettelijk bevoegd is om beleggingsadvies te geven in uw land of regio. Locatiegegevens die door Apple software en Diensten worden verstrekt, inclusief de Kaarten-voorziening van Apple, worden uitsluitend geleverd voor primaire navigatiedoeleinden en/of planningsdoeleinden en zijn niet bedoeld om te worden gebruikt in situaties waarin exacte locatiegegevens zijn vereist, of waarin foutieve, onnauwkeurige, vertraagd vrijgegeven of onvolledige locatiegegevens kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of schade aan zaken of het milieu. U aanvaardt dat de gegevens die de Kaarten-voorziening verstrekt mogelijk afwijken van de feitelijke situatie als gevolg van factoren die de nauwkeurigheid van Kaarten nadelig kunnen beïnvloeden, met inbegrip van maar niet beperkt tot weersomstandigheden, weg- en verkeersomstandigheden en geopolitieke omstandigheden. Voor uw veiligheid moet u altijd blijven letten op verkeersborden en de huidige situatie op de weg. U bent zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid en voor naleving van de verkeersregels. De navigatieaanwijzingen voor een fiets- of looproute gaan mogelijk niet altijd over een fiets- of voetpad.

I. Voor zover u content verzendt door gebruik van de Apple software en Diensten, verklaart u dat u over alle rechten beschikt in dergelijke content of dat u geautoriseerd bent of anderszins over het wettelijke recht beschikt om dergelijke content te verzenden, en dat dergelijke content de servicevoorwaarden die van toepassing zijn op de Apple software en Diensten op geen enkele wijze schendt. U stemt ermee in dat de Apple software en Diensten content, informatie en materiaal bevatten die/dat eigendom is van Apple, de eigenaar van de website of van hun licentiegevers en onder de bescherming valt van de toepasselijke eigendomsrechtelijke bepalingen en andere wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht. U stemt ermee in dat u dergelijke content, informatie of dergelijk materiaal uitsluitend zult gebruiken in overeenstemming met het toegestane gebruik van genoemde Apple software en Diensten, uitsluitend op een manier die verenigbaar is met de voorwaarden van deze Licentie en waarbij de intellectueeleigendomsrechten van andere fabrikanten of Apple niet worden geschonden. Geen enkel deel van de Apple software en Diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm of op welke wijze dan ook. U stemt erin toe de Apple software en Diensten niet te wijzigen, te verhuren, te leasen, in gebruik te geven, te verkopen of te distribueren of enige afgeleide werken te creëren op basis van de Apple software en Diensten, op welke wijze dan ook, en u zult de Apple software en Diensten niet aanwenden op enige niet-geautoriseerde wijze, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van de Apple software en Diensten voor de verspreiding van computervirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere malware, overtreding van wet- en regelgeving of het overbelasten van netwerkcapaciteit. U stemt er verder mee in de Apple software en voorzieningen op geen enkele manier te gebruiken om te spammen, te bedriegen, te intimideren, te misbruiken, te stalken, te bedreigen, te lasteren, een fraudepoging te plegen (inclusief door een communicatie te verzenden die iemand probeert te misleiden op een manier die verlies of schade kan veroorzaken), of anderszins afbreuk te doen aan de rechten van een andere partij of deze te schenden, en dat Apple op geen enkele manier verantwoordelijk is voor dergelijk gebruik door u, noch voor intimiderende, bedreigende, lasterlijke, aanstootgevende, inbreukmakende of illegale berichten of transmissies die u mogelijk ontvangt als gevolg van het gebruik van de Apple software en Diensten.

J. Bepaalde Apple software en Diensten en Materiaal van derden zijn mogelijk niet in alle talen of in alle landen of regio's beschikbaar. Apple doet geen toezeggingen dat dergelijke Apple software, Diensten en Materiaal van derden geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op een bepaalde locatie. Voor zover u ervoor kiest om gebruik te maken van dergelijke Apple software en Diensten of dergelijk Materiaal van derden, doet u dit op eigen initiatief en bent u zelf verantwoordelijk voor naleving van elke toepasselijke wet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de toepasselijke lokale wetgeving en de wet- en regelgeving inzake privacy en het verzamelen van gegevens. Apple en zijn licentiegevers behouden zich het recht voor om de toegang tot enigerlei Apple software en Diensten op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, op te schorten, te verwijderen onmogelijk te maken. Onder geen enkele omstandigheid kan Apple aansprakelijk worden gesteld voor het verwijderen of onmogelijk maken van de toegang tot een of meer van de Apple software en Diensten. Apple is bovendien gerechtigd om beperkingen op te leggen aan het gebruik van of de toegang tot bepaalde Apple software en Diensten, in alle gevallen waarin Apple dat nodig acht, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid hiervoor te aanvaarden.

7. Beëindiging. Deze Licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Uw rechten ingevolge deze Licentie vervallen automatisch of zijn anderszins niet meer van kracht, zonder aankondiging van Apple, als u niet voldoet aan een of meer van de voorwaarden van deze Licentie. Na beëindiging van deze Licentie dient u elk gebruik van de Apple software te staken en alle volledige of gedeeltelijke kopieën van de Apple software die in uw bezit zijn, te vernietigen. De paragrafen 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13 van deze Licentie zullen na een dergelijke beëindiging van kracht blijven.

8. Uitsluiting van garantie.
A. Als consument (d.w.z. een klant die de Apple software niet bedrijfs- of beroepsmatig gebruikt) hebt u mogelijk wettelijke rechten in het land waar u gevestigd bent op grond waarvan de volgende beperkingen niet mogen worden opgelegd. In dat geval zijn deze beperkingen op u niet van toepassing. Voor meer informatie over deze rechten kunt u contact opnemen met een consumentenadviesorgaan en de Aanvullende bepalingen inzake rechtsbevoegdheid raadplegen.

B. U ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK, VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, DAT GEBRUIK VAN DE APPLE SOFTWARE EN ALLE DIENSTEN DIE DOOR OF VIA DE APPLE SOFTWARE WORDEN UITGEVOERD OF WAARTOE U VIA DE APPLE SOFTWARE TOEGANG HEBT, UITSLUITEND VOOR UW EIGEN RISICO IS EN DAT U HET VOLLEDIGE RISICO DRAAGT VOOR VOLDOENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN WERKING.

C. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DE APPLE SOFTWARE EN DIENSTEN GELEVERD 'IN DE STAAT WAARIN DEZE OP HET MOMENT VAN AANKOOP VERKEREN' ('AS IS' OF 'AS AVAILABLE'), MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EN APPLE EN LICENTIEGEVERS VAN APPLE (VOOR HET DOEL VAN DE PARAGRAFEN 8 EN 9 HIERNA GEZAMENLIJK TE NOEMEN 'APPLE') SLUITEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES UIT, EXPLICIET EN IMPLICIET DAN WEL VOORTVLOEIEND UIT WETTELIJKE RECHTEN, MET BETREKKING TOT DE APPLE SOFTWARE EN DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, ONGESTOORD GEBRUIK EN NALEVING VAN AUTEURSRECHTEN VAN DERDEN.

D. APPLE GEEFT GEEN GARANTIE TEGEN VERSTORING VAN UW GEBRUIK VAN DE APPLE SOFTWARE EN DIENSTEN EN GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES DIE ZIJN VERVAT IN, OF DIENSTEN DIE WORDEN UITGEVOERD OF GELEVERD DOOR DE APPLE SOFTWARE, AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN OF DAT DE APPLE SOFTWARE EN DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN WERKEN, DAT ENIGE DIENST BLIJVEND BESCHIKBAAR ZAL WORDEN GESTELD, DAT GEBREKEN IN DE APPLE SOFTWARE OF DIENSTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE APPLE SOFTWARE OF DIENSTEN COMPATIBEL ZIJN MET OF WERKEN MET SOFTWARE, APPS OF DIENSTEN VAN DERDEN. DE INSTALLATIE VAN DEZE APPLE SOFTWARE KAN VAN INVLOED ZIJN OP DE BESCHIKBAARHEID EN BRUIKBAARHEID VAN SOFTWARE, APPS OF DIENSTEN VAN DERDEN OF VAN APPLE PRODUCTEN EN DIENSTEN.

E. U ERKENT BOVENDIEN DAT DE APPLE SOFTWARE EN DIENSTEN NIET ZIJN BEDOELD EN NIET GESCHIKT ZIJN VOOR GEBRUIK IN SITUATIES OF OMGEVINGEN WAARIN PROBLEMEN MET OF VERTRAAGDE VRIJGAVE VAN DE APPLE SOFTWARE OF DIENSTEN, OF FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE CONTENT, GEGEVENS OF INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE APPLE SOFTWARE OF DIENSTEN, KUNNEN LEIDEN TOT DE DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE SCHADE AAN PERSONEN, ZAKEN OF HET MILIEU, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE BEDIENING EN BESTURING VAN NUCLEAIRE INSTALLATIES, LUCHTVAARTUIGEN,

COMMUNICATIESYSTEMEN, LUCHTVERKEERSLEIDINGSSYSTEMEN, MACHINES VOOR DE INSTANDHOUDING VAN LEVENSFUNCTIES OF WAPENSYSTEMEN.

F. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF KENNISGEVING VERSTREKT DOOR APPLE OF EEN DOOR APPLE GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER KAN EEN GARANTIE INHOUDEN. MOCHTEN DE APPLE SOFTWARE OF SERVICES GEBREKEN VERTONEN, DAN KOMEN ALLE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE REVISIE, HERSTEL OF CORRECTIE VOOR UW REKENING. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKING VAN TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN DE CONSUMENT NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN VOOR JOU MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN.

9. Beperking van aansprakelijkheid. BEHOUDENS VOOR ZOVER ANDERS BEPAALD IN DEZE LICENTIE, VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZAL APPLE IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL, OF VOOR ENIGERLEI INCIDENTELE, BIJZONDERE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER ENIGE BEPERKING, SCHADE DOOR VERLIES VAN OMZET, BESCHADIGING OF VERLIES VAN GEGEVENS, HET NIET KUNNEN VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN GEGEVENS OF INFORMATIE, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, OF VOOR ENIGE ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF ENIG ANDER COMMERCIEEL VERLIES DAT HET GEVOLG IS VAN OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE APPLE SOFTWARE EN DIENSTEN, OF ENIGE SOFTWARE OF APPS VAN DERDEN IN COMBINATIE MET DE APPLE SOFTWARE OF DIENSTEN, DOOR WELKE OORZAAK DAN OOK, ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND DIE WORDT AANGEVOERD (NIET-NAKOMING, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS), EN ZELFS ALS APPLE IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DEZE BEPERKING VOOR JOU MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Apple voor alle schade (uitgezonderd waar wettelijk vereist in gevallen die betrekking hebben op persoonlijk letsel) meer bedragen dan tweehonderdvijftig dollar (USD 250,00). De voornoemde beperkingen zijn ook van toepassing als de hierboven vermelde verhaalsaansprakelijkheid niet aan haar wezenlijke doel voldoet.

10. Exportcontrole. Het is u niet toegestaan de Apple software te gebruiken of anderszins te exporteren of te herexporteren, behalve voor zover toegestaan krachtens de wetten van de Verenigde Staten en van het rechtsgebied of de rechtsgebieden waarin u de Apple software hebt verkregen. In het bijzonder, maar zonder beperking, is het u niet toegestaan de Apple software te exporteren of te herexporteren (a) naar een land waarvoor door de Verenigde Staten een embargo is ingesteld of (b) naar enige persoon die voorkomt op de door het U.S. Treasury Department samengestelde lijst van 'Specially Designated Nationals' of op de door het U.S. Department of Commerce samengestelde 'Denied Persons List' of 'Entity List' of enige andere lijsten met uitgezonderde partijen. Door de Apple software te gebruiken, verklaar u dat u zich niet in een dergelijk land bevindt of op een van de bovengenoemde lijsten voorkomt. U verklaart tevens dat u de Apple software niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zijn volgens de wetten van de Verenigde Staten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of productie van raketten, nucleaire, chemische of biologische wapens.

11. Eindgebruikers binnen de overheid en door HIPAA gedekte entiteiten en zakenrelaties
A. Eindgebruikers binnen de overheid. De Apple software en bijbehorende documentatie zijn "Commercial Products" (commerciële producten) in de zin van 48 C.F.R. § 2.101, bestaande uit "Commercial Computer Software" (commerciële computersoftware) en "Commercial Computer Software Documentation" (documentatie voor commerciële computersoftware) in de zin van 48 C.F.R. § 12.212 c.q. 48 C.F.R. § 227.7202. Overeenkomstig 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met 227.7202-4, afhankelijk van welke paragraaf van toepassing is, worden de 'Commercial Computer Software' en 'Commercial Computer Software Documentation' aan eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid (a) alleen als 'Commercial Products' in licentie gegeven en (b) alleen met de rechten die worden verleend aan alle andere eindgebruikers conform de voorwaarden die hierin worden genoemd. Ongepubliceerde rechten voorbehouden krachtens de auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten.

B. Door HIPAA gedekte entiteiten en zakenrelaties. Als u een door HIPAA gedekte entiteit of zakenrelatie bent, mag u de Apple software, Diensten of enig(e) onderdeel of functie daarvan niet gebruiken om gevoelige, individueel identificeerbare gezondheidsinformatie, inclusief beschermde gezondheidsinformatie, te creëren, te ontvangen, te onderhouden of te verzenden, en de Apple software en Diensten ook niet gebruiken op enige manier die Apple (of een Dochteronderneming van Apple) uw zakenpartner of die van een derde partij zou maken. De termen die in deze paragraaf worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als gedefinieerd in 45 CFR §160.103.

12. Toepasselijk recht en deelbaarheid. Deze Licentie is opgesteld volgens en zal onderworpen zijn aan de wetten van de staat Californië, Verenigde Staten, met uitzondering van de bepalingen hierin ten aanzien van de strijdigheid van wettelijke bepalingen. Deze Licentie zal niet onderworpen zijn aan het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken. De toepassing van dit verdrag wordt expliciet uitgesloten. Voor consumenten in het Verenigd Koninkrijk zal deze Licentie onderworpen zijn aan de wetten van het rechtsgebied waarin zij gevestigd zijn. In het geval dat enige bepaling van deze overeenkomst of een gedeelte daarvan door een bevoegde rechter nietig of anderszins niet-bindend geacht zal worden, blijven de overige bepalingen van deze Licentie onverminderd van kracht.

13. Volledige overeenkomst; taalversie. Deze Licentie vormt de volledige overeenkomst tussen jou en Apple met betrekking tot de Apple software en prevaleert boven alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten betreffende dit onderwerp. Aanpassingen of wijzigingen van deze Licentie zijn slechts geldig voor zover deze zijn opgesteld in schriftelijke vorm en zijn ondertekend door Apple. Vertalingen van deze Licentie zijn gemaakt ten behoeve van plaatselijke vereisten. In het geval van een verschil tussen de Engelse en de niet-Engelse versie geldt de Engelse versie van deze Licentie, voor zover dat niet door de plaatselijk geldende wetgeving in uw rechtsgebied is verboden.

14. Erkenningen van derden.
A. In gedeelten van de Apple software wordt mogelijk software of ander materiaal gebruikt waarvan het auteursrecht bij andere fabrikanten berust. Auteursrechtinformatie, licentievoorwaarden en beperkingen van aansprakelijkheid voor dergelijk materiaal zijn opgenomen in de elektronische documentatie bij de Apple software en het gebruik van dergelijk materiaal is onderworpen aan de daarop van toepassing zijnde voorwaarden. Op het gebruik van de Safe Browsing-dienst van Google zijn de servicevoorwaarden van Google (https://www.google.com/intl/nl/policies/terms/) en het Privacybeleid van Google (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/) van toepassing.

B. Bepaalde softwarebibliotheken en andere software van andere fabrikanten die zijn inbegrepen bij de Apple software zijn gratis en voorzien van een licentie onder de voorwaarden van de GNU General Public License (GPL) dan wel de GNU Library/Lesser General Public License (LGPL). Een volledige kopie van de broncode van dergelijke gratis software, in een voor machine leesbare vorm, is onder de voorwaarden van de GPL of LGPL te verkrijgen, afhankelijk van welke van toepassing is, tegen betaling van de kosten van de media en verzend- en administratiekosten. U dient hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan Apple naar opensource@apple.com. De GPL-/LGPL-software wordt gedistribueerd in de verwachting dat deze bruikbaar en nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE, zelfs zonder de impliciete garantie van VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Een kopie van de GPL- en LGPL-software is inbegrepen bij de Apple software.

C. Gebruik van MPEG-4. Voor dit product wordt een licentie verleend krachtens de MPEG-4 Systems Patent Portfolio License voor codering in overeenstemming met de MPEG-4 Systems Standard, met dien verstande dat een aanvullende licentie en de betaling van rechten zijn vereist voor codering van (i) op fysieke media bewaarde of gekopieerde gegevens waarvoor betaling plaatsvindt per titel en/of (ii) gegevens waarvoor betaling plaatsvindt per titel en die worden verzonden naar een eindgebruiker voor permanente opslag en/of permanent gebruik. Een dergelijke aanvullende licentie kan worden aangevraagd bij MPEG LA, LLC. Zie https://www.mpegla.com voor meer informatie.

Voor dit product wordt een licentie verleend krachtens de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) de codering van video volgens de MPEG-4 Visual Standard (‘MPEG-4-video’) en/of (ii) de decodering van MPEG-4-videomateriaal dat is gecodeerd door een consument voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden en/of is verkregen van een videoaanbieder die in het bezit is van een MPEG LA-licentie voor de levering van MPEG-4-videomateriaal. Er worden geen licenties verleend, expliciet noch impliciet, voor andere doeleinden. Aanvullende informatie, waaronder informatie die betrekking heeft op gebruik voor promotiedoeleinden of interne of commerciële doeleinden en de hiervoor vereiste licenties, kan worden aangevraagd bij MPEG LA, LLC. Zie https://www.mpegla.com.

D. H.264/AVC-bepaling. In zoverre de Apple software AVC-coderings- en/of AVC-decoderingsfunctionaliteit bevat, gelden voor commercieel gebruik van H.264/AVC extra licentievoorwaarden en de volgende bepaling: VOOR DE AVC-FUNCTIONALITEIT IN DIT PRODUCT HEBT U UITSLUITEND EEN LICENTIE VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT MET DE VOLGENDE DOELEN: (i) VIDEOMATERIAAL CODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE AVC-STANDAARD (‘AVC-VIDEOMATERIAAL’) EN/OF (ii) AVC-VIDEOMATERIAAL DECODEREN DAT DOOR EEN CONSUMENT IS GECODEERD VOOR EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF AVC-VIDEOMATERIAAL DECODEREN DAT IS VERKREGEN VAN EEN LEVERANCIER VAN VIDEOMATERIAAL DIE EEN LICENTIE HEEFT VOOR HET AANBIEDEN VAN AVC-VIDEOMATERIAAL. INFORMATIE BETREFFENDE ENIG ANDER GEBRUIK EN LICENTIES IS VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA L.L.C. ZIE HTTPS://

WWW.MPEGLA.COM.

E. AMR-bepaling. De Adaptive Multi-Rate-coderings- en -decoderingsfunctionaliteit ('AMR') in dit product verschaft u geen licentie voor het voeren van mobiele telefoongesprekken of voor gebruik in telefonieproducten die zijn gebaseerd op de QuickTime-architectuur voor het Windows-platform. De AMR-coderings- en decoderingsfunctionaliteit in dit product verschaft u evenmin een licentie voor gebruik in een mobiele communicatie-infrastructuur, waaronder: basisstations, basisstationcontrollers/radionetwerkcontrollers, switching-centra en gateways naar en vanaf het openbaar geschakeld netwerk.

F. FAA-bepaling. Gegevens betreffende de Aircraft Situation Display en de National Airspace System Status Information (gezamenlijk 'Vluchtgegevens') die via de Apple software worden weergegeven, worden gegenereerd door de Federal Aviation Administration. U verklaart dat u de Vluchtgegevens niet verder zult verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de FAA. De FAA en Apple sluiten elke garantie, expliciet dan wel impliciet (met inbegrip van de garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel), met betrekking tot het gebruik en de nauwkeurigheid van de Vluchtgegevens uit. U aanvaardt dat noch de FAA, noch Apple aansprakelijk kan worden gesteld, hetzij collectief, hetzij individueel, voor verlies, schade, vorderingen, aansprakelijkheid, kosten of boetes of voor indirecte, bijzondere, bijkomende, incidentele schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de Vluchtgegevens. De Apple software wordt niet financieel of anderszins gesteund door de FAA. De FAA is niet verantwoordelijk voor technische problemen of systeemproblemen. U dient geen contact op te nemen met de FAA met betrekking tot dergelijke problemen of met betrekking tot kwesties die het operationele luchtverkeer betreffen.

G. Gebruik van de kleurprofielen van Adobe. Het is u toegestaan de kleurprofielensoftware van Adobe die bij de Apple software is geleverd conform deze Licentie te gebruiken. Adobe is echter op geen enkele manier verplicht om ondersteuning te bieden voor de kleurprofielen die in deze Overeenkomst worden genoemd, met inbegrip van upgrades of toekomstige versies van de profielen of andere onderdelen. In aanvulling op de bepalingen in de paragrafen 8 en 9 hierboven IS ADOBE IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, EISEN TOT SCHADEVERGOEDING OF KOSTEN. De kleurprofielensoftware van Adobe die bij de Apple software wordt geleverd, kan ook worden gedownload vanaf https://www.adobe.com.

H. Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Gracenote®. Deze app of dit device bevat software van Gracenote, Inc., Emeryville, California ('Gracenote'). Met de software van Gracenote ('Gracenote-software') kan deze app schijf- en/of bestandsidentificatie uitvoeren en muziekverwante gegevens ophalen, waaronder informatie over de naam, artiest, track en titel ('Gracenote-gegevens') vanuit online-servers of ingesloten databases (samen 'Gracenote-servers'). De app kan tevens andere functies verrichten. U mag Gracenote-gegevens uitsluitend gebruiken door middel van de beoogde eindgebruikersfuncties van deze app of dit device.

U stemt ermee in de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en Gracenote-servers uitsluitend voor uw eigen, niet-commercieel privégebruik te gebruiken. U stemt ermee in de Gracenote-software of welke Gracenote-gegevens dan ook niet aan derden toe te wijzen, te kopiëren, over te dragen of door te zenden. U STEMT ERMEE IN DE GRACENOTE-GEGEVENS, DE GRACENOTE-SOFTWARE OF DE GRACENOTE-SERVERS UITSLUITEND TE GEBRUIKEN OP DE MANIER DIE HIERIN UITDRUKKELIJK WORDT TOEGESTAAN.

U stemt ermee in dat uw niet-exclusieve licentie om de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers te gebruiken, zal worden beëindigd als u inbreuk maakt op deze beperkingen. Als uw licentie wordt beëindigd, stemt u ermee in op geen enkele wijze meer gebruik te maken van de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers, inclusief alle eigendomsrechten. In geen geval is Gracenote aansprakelijk voor betaling aan u voor informatie die u verschaft. U stemt ermee in dat Gracenote, Inc. volgens deze Overeenkomst in haar eigen naam rechtstreeks mag toezien op naleving van haar rechten jegens u.

De Gracenote-dienst gebruikt een unieke identificatiecode om query's na te sporen voor statistische doeleinden. Het doel van deze willekeurig toegewezen numerieke code is om de Gracenote-dienst query's te laten tellen zonder te weten wie u bent. Ga voor meer informatie naar de webpagina over het Privacybeleid van Gracenote voor de Gracenote-dienst.

De licentie voor de Gracenote-software en alle onderdelen van de Gracenote-gegevens wordt verstrekt op 'AS IS'-basis. Gracenote doet geen toezeggingen of geeft geen garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, over de accuraatheid van alle Gracenote-gegevens in de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich het recht voor om gegevens te verwijderen van de Gracenote-servers of om gegevenscategorieën te wijzigen als Gracenote hiertoe voldoende reden ziet. Er wordt

geen garantie verstrekt dat de Gracenote-software of Gracenote-servers geen onjuistheden bevatten of dat het functioneren van de Gracenote-software of Gracenote-servers ononderbroken zal zijn. Gracenote is niet verplicht u te voorzien van nieuwe, verbeterde of extra gegevenstypen of -categorieën die Gracenote mogelijk in de toekomst verschaft; Gracenote mag haar diensten op elk moment beëindigen. GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN HET GEEN INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN, VAN DE HAND. GRACENOTE VERSTREKT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE ZULLEN WORDEN VERKREGEN DOOR UW GEBRUIK VAN DE GRACENOTE-SOFTWARE OF ENIGE GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST OF VERLIES VAN INKOMSTEN.

15. Beperkingen betreffende de Yahoo-zoekfunctie. De Yahoo-zoekfunctie, die beschikbaar is via Safari, is uitsluitend gelicentieerd voor gebruik in de volgende landen en regio's: Argentinië, Aruba, Australië, Bahama's, Barbados, België, Bermuda, Brazilië, Bulgarije, Canada, Caymaneilanden, Chili, China, vasteland, Colombia, Cyprus, Denemarken, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Ecuador, El Salvador, Filipijnen, Finland, Frankrijk, Grenada, Griekenland, Guatemala, Hongarije, Hongkong, Ierland, IJsland, India, Indonesië, Italië, Jamaica, Japan, Letland, Litouwen, Luxemburg, Maleisië, Malta, Mexico, Nederland, Nicaragua, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Panama, Peru, Polen, Portugal, Puerto Rico, Roemenië, Saint Lucia, Saint Vincent, Singapore, Slovenië, Slowakije, Spanje, Taiwan, Thailand, Trinidad en Tobago, Tsjechië, Turkije, Uruguay, Venezuela, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.

16. Apple entiteit die bepaalde systeemvoorzieningen levert. Bepaalde systeemvoorzieningen die beschikbaar worden gesteld via de Apple software, waaronder FaceTime, Berichten en Siri ('Systeemvoorzieningen'), worden geleverd door de hieronder vermelde Apple entiteit op basis van uw land of woonplaats. Afhankelijk van het land of de regio waar u woont, worden de Systeemvoorzieningen aan u geleverd door de volgende Apple entiteit:
Apple Inc., gevestigd te One Apple Park Way, Cupertino, Californië, Verenigde Staten, voor gebruikers in de VS, inclusief Puerto Rico;
Apple Canada Inc., gevestigd te 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada, voor gebruikers in Canada;
Apple Services LATAM LLC, gevestigd te 2811 Ponce de Leon Boulevard, Floor 12, Coral Gables, Florida, voor gebruikers in Mexico, Centraal- of Zuid-Amerika of een Caribisch land of gebied (behalve Puerto Rico);
Apple Services Pte. Ltd., gevestigd te 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086, voor gebruikers in Bhutan, Brunei, Cambodja, Fiji, Laos, Macau, Malediven, Micronesië, Mongolië, Myanmar, Nauru, Nepal, Palau, Papoea-Nieuw-Guinea, Salomonseilanden, Sri Lanka, Tonga, Vanuatu en Zuid-Korea;
iTunes K.K., gevestigd te Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-6140, Japan, voor gebruikers in Japan;
Apple Pty Limited, gevestigd te Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australië, voor gebruikers in Australië en Nieuw-Zeeland, waaronder alle territoria en gelieerde rechtsgebieden; en
Apple Distribution International, gevestigd te Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, voor alle andere gebruikers.

EA2005
11-07-2026

Aanvullende bepalingen inzake rechtsbevoegdheid

Australië

Voor consumenten in Australië heeft niets in deze Licentie invloed op en is niets in deze Licentie bedoeld om van invloed te zijn op uw wettelijke rechten onder de Australische consumentenwetgeving (inclusief de consumentengaranties).

Als u FaceTime of iMessage in Australië gebruikt, zijn deze aanvullende voorwaarden van toepassing op uw gebruik van deze diensten. U stemt ermee in om FaceTime of iMessage niet te gebruiken voor het verzenden, genereren, distribueren, opslaan, aanvragen of toegang verkrijgen tot categorieën content die zijn verboden volgens de Australische Online Safety Act (Wet inzake online veiligheid) en de gerelateerde normen en vereisten voor de implementatie van eSafety. Dergelijke categorieën omvatten, voor zover verboden, content die seksueel misbruik of

uitbuiting van kinderen bevat; terreurdaden verheerlijkt, aanmoedigt of faciliteert; illegale activiteiten plant of faciliteert; crimineel of gewelddadig materiaal bevat; schadelijk of illegaal drugsgerelateerd materiaal bevat dat drugsmisbruik of -verslaving beschrijft, afbeeldt, tot uitdrukking brengt of anderszins behandelt, of gedetailleerde instructies biedt voor het misbruik of de promotie daarvan, zonder rechtvaardiging. Binnen het kader van fraudepreventie moeten gereguleerde digitale diensten redelijke maatregelen nemen om fraude te voorkomen, te detecteren, te verstoren en erop te reageren, en te voldoen aan de vereisten voor bestuur en rapportage. Ga naar apple.com/nl/legal/more-resources voor meer informatie over fraudepreventie. Apple behoudt zich het recht voor om uw gebruik van FaceTime en iMessage te verhinderen als Apple u op redelijke gronden van frauduleuze activiteiten verdenkt of als u dergelijke content verzendt, genereert, verspreidt, opslaat, opvraagt of er toegang tot krijgt (inclusief door uw toegang tot FaceTime en iMessage op te schorten of te beëindigen, beperkingen op te leggen aan uw gebruik van deze diensten of materiaal op deze diensten te verwijderen, te wissen of de toegang daartoe te beperken, voor zover relevant). U stemt er ook mee in dat u ervoor verantwoordelijk bent dat elk gebruik van FaceTime en iMessage via uw account of op uw Device niet in strijd is met de voorwaarden van deze Licentie.

Japan

Niettegenstaande enige andere voorwaarden in deze Licentie, indien het Consumentencontract van Japan van toepassing is, zijn de voorwaarden die de aansprakelijkheid van Apple beperken voor schade als gevolg van schending van het contract of onrechtmatige daad door Apple niet van toepassing als deze schade de oorzaak is van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid door Apple.

Korea

De gebruiksvoorwaarden van Apple voor locatiegegevensdiensten en locatiegebaseerde diensten die van toepassing zijn in Korea

De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de locatievoorzieningen die door Apple worden geleverd voor de producten en diensten van Apple, worden hieronder uiteengezet. De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing in combinatie met alle toepasselijke Apple Softwarelicentieovereenkomsten, de toestemming voor het verzamelen van locatiegegevens in het aanvraagformulier van de mobiele aanbieder, en andere relevante Algemene voorwaarden, zoals die van de iPhone.

1. Kosten voor de Dienst. Gebruikers van producten die door Apple zijn vervaardigd en door Apple worden verkocht, kunnen kosteloos gebruikmaken van de locatievoorzieningen van Apple.

2. Beschrijving van de Dienst. Met toestemming van de gebruiker worden locatievoorzieningen verleend voor apps en websites van Apple en derden om informatie te verzamelen en te gebruiken op basis van de huidige locatie van een device of item, zoals (i) een kaart-app waarmee gebruikers hun huidige positie op de kaart kunnen bepalen; (ii) een camera-app waarmee gebruikers de locatie van gemaakte foto's en video's kunnen inzien; (iii) een kompas-app; (iv) een app waarmee gebruikers de locatie van hun device kunnen delen of een kwijtgeraakt device of item kunnen lokaliseren; en (v) een app met locatietechnologie die is ontwikkeld door Apple of externe ontwikkelaars. Houd er rekening mee dat als een gebruiker een externe applicatie of dienst wil gebruiken die locatiegegevens over de producten van Apple verstrekt, de gebruiker bekend moet zijn met en zich moet houden aan de licentieovereenkomst van de betreffende ontwikkelaar of dienstverlener en het privacybeleid voor locatiegegevens die in een dergelijke applicatie of dienst worden gebruikt.

3. Locatiegegevens. Apple producten met locatiefuncties, zoals iPhone, sturen periodiek geo-tagged locaties van nabijgelegen wifi-hotspots en zendmasten (indien ondersteund door een device) in een anonieme en versleutelde vorm naar Apple om de nauwkeurigheid en prestaties van de locatietechnologie van Apple te verbeteren. Deze informatie wordt alleen verzonden wanneer de gebruiker is verbonden met een wifi- of mobiel netwerk. Naast anonieme locaties met geotags worden persoonlijke locatiegegevens gedeeld met diensten als 'Zoek mijn' wanneer gebruikers ervoor kiezen om hun locatie te delen, een device of item als verloren te markeren of 'Stuur laatste locatie' in te schakelen. Deze gegevens worden maximaal 24 uur versleuteld bewaard op Apple servers.

4. Doel van het verzamelen van locatiegegevens en bewaartermijn

Apple bewaart locatiegegevens om de locatievoorzieningen aan de gebruiker te kunnen leveren. Apple verwijdert de locatiegegevens wanneer het doel van het verzamelen en gebruiken van dergelijke locatiegegevens is bereikt en het niet meer nodig is om dergelijke gegevens te bewaren.

5. Rechten van gebruikers en wettelijke voogden en methoden voor het uitoefenen van deze rechten

Gebruikers kunnen de locatiediensten van Apple op hun device op elk moment beheren via 'Instellingen' > 'Privacy en beveiliging' > 'Locatievoorzieningen'. Aanvullende informatie over de rechten van gebruikers om locatievoorzieningen te beheren is beschikbaar op Locatievoorzieningen en privacy van Apple op https://www.apple.com/kr/legal/privacy/data/ko/location-services/.

Informatie over de rechten van gebruikers en wettelijke voogden met betrekking tot persoonsgegevens is beschikbaar in het Koreaanse addendum bij het Privacybeleid van Apple op https://www.apple.com/kr/legal/privacy/kr.

6. Details betreffende kennisgeving aan gebruikers van bepalingen inzake locatiegegevens aan hun aangewezen derden

Het device van de gebruiker verstrekt geen locatiegegevens aan derden zonder de toestemming van de gebruiker. De gebruiker wordt op de hoogte gesteld als locatiegegevens worden verstrekt aan aangewezen derden die toestemming hebben gekregen van de gebruiker.

7. Gronden voor en bewaartermijn van locatiegegevenslogboeken

Apple en Apple devices bewaren gegevens die het verzamelen, gebruiken en verstrekken van locatiegegevens verifiëren gedurende ten minste 6 maanden.

8. Naleving van de wet. Apple draagt de aansprakelijkheid in verband met het leveren van locatievoorzieningen overeenkomstig de relevante wet- en regelgeving.

9. Contactgegevens. Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot de locatievoorzieningen, neem dan contact op met Apple Korea Ltd.

Apple Korea Ltd.
517, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul
39F, ASEM Tower (06164)
Tel.: +82 2 6712 6700

Verenigd Koninkrijk

Als u de Apple software en Diensten in het Verenigd Koninkrijk gebruikt, zijn deze aanvullende voorwaarden van toepassing op uw gebruik.

1. Illegale content
Apple heeft verschillende systemen en processen ontwikkeld om gebruikers te beschermen tegen illegale content die kan worden toegepast op de Apple software en Diensten, zoals Apple dit passend acht, afhankelijk van de aard van de Apple softwarefunctie of Dienst en de bijbehorende risico's voor gebruikers. Deze systemen en processen omvatten bijvoorbeeld blokkeerfuncties, menselijke moderatie of de mogelijkheid voor gebruikers om bepaalde functionaliteiten uit te schakelen. In sommige gevallen kan proactieve technologie worden gebruikt om gebruikers te beschermen tegen illegale content, zoals beelddetectietechnologie.

Sommige van deze beveiligingsmaatregelen, zoals de beschikbare rapportagetools, zijn bedoeld om de tijd te beperken gedurende welke ernstige illegale content aanwezig kan zijn op de Apple software en Diensten. Voor dit doel omvat ernstige illegale content terrorisme, seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen en bepaalde andere schadelijke content. Apple maakt gebruik van evenredige systemen en processen die zijn ontworpen om content snel te verwijderen wanneer Apple wordt gewaarschuwd voor of kennis neemt van content op Apple software en Diensten die Apple als illegaal beschouwt.

Als u bij het gebruik van de Apple software en Diensten content hebt aangetroffen die u onwettig vindt, kunt u dit melden door de procedures te volgen die zijn beschreven op https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html. Nadat u een melding hebt ingediend, toetst Apple deze melding aan de wettelijke verplichtingen van Apple en deze Licentie. Na de beoordeling kan Apple de content verwijderen en andere maatregelen nemen die Apple passend of noodzakelijk acht.

2. Meldingen en geschillen over illegale content
Als u op de Apple software of Diensten content hebt gegenereerd, geüpload of gedeeld, kunt u in de volgende gevallen een melding indienen door de procedures te volgen die zijn uiteengezet op https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html: (a) als uw content is verwijderd uit de Apple software of Diensten of als u een waarschuwing hebt ontvangen of uw toegang tot of gebruik van Apple software of Diensten is opgeschort, geblokkeerd of beperkt op grond van het feit dat uw content illegaal is; of (b) als technologie die door Apple wordt gebruikt, ertoe heeft geleid dat uw content is verwijderd of dat de toegang daartoe is beperkt op een wijze die volgens u niet is voorzien in of in strijd is met deze Licentie.

U kunt ook een melding indienen als u denkt dat Apple zijn wettelijke verplichtingen met betrekking tot illegale content, rapportage van content, het recht van gebruikers op vrijheid van meningsuiting binnen de wet of de privacy van gebruikers niet nakomt.

Nadat u een melding hebt ingediend, zal Apple uw melding toetsen aan de wettelijke verplichtingen van Apple en deze Licentie. Na de beoordeling besluit Apple of er actie moet worden ondernomen op basis van uw melding. Daarnaast kan Apple andere maatregelen nemen die Apple noodzakelijk acht en u op de hoogte stellen van het resultaat van uw melding.

Als uw toegang tot de Apple software of Diensten wordt geblokkeerd of beëindigd, of als uw gegenereerde, geüploade of gedeelde content wordt verwijderd uit de Apple software of Diensten, of als de toegang daartoe wordt beperkt op een manier die in strijd is met deze Licentie, hebt u het recht om een procedure wegens contractbreuk in te stellen.

– – – – – – – – – – – –

Algemene voorwaarden voor Apple Pay en Wallet
De algemene voorwaarden van Apple Pay en Wallet zijn van toepassing op uw gebruik van de Apple Pay-functie en Apple Wallet en zijn beschikbaar op https://www.apple.com/legal/internet-services/apple-pay-wallet/us/. Door Apple Pay of Wallet te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

MEDEDELINGEN VAN APPLE EN DE BETREFFENDE AAN APPLE GELIEERDE ONDERNEMINGEN
Indien Apple of een aan Apple gelieerde onderneming contact met u dient op te nemen over de Diensten, stemt u ermee in om kennisgevingen hieromtrent per e-mail te ontvangen. U gaat ermee akkoord dat dergelijke kennisgevingen die wij u elektronisch toezenden, voldoen aan alle wettelijke vereisten inzake communicatie.